

MALAYSIA

Warta Kerajaan

SERI PADUKA BAGINDA

DITERBITKAN DENGAN KUASA

HIS MAJESTY'S GOVERNMENT GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 27
No. 8

14hb April 1983

TAMBAHAN No. 16
AKTA

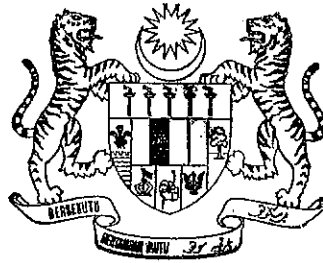
Naskah bahasa kebangsaan bagi undang-undang
semakan yang berikut adalah dengan ini diterbitkan
untuk makluman umum :

The national language text of the following revised
law is hereby published for general information :

No.

Tajuk ringkas

Akta 207 ... Akta Bahan Letupan 1957.



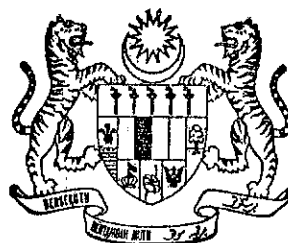
UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 207

AKTA BAHAN LETUPAN 1957

(Disemak—1978)

Undang-undang ini dibuat oleh Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri-negeri Malaysia untuk memberi kuasa kepada Yang di-Pertua Mahkamah Agung untuk menetapkan peraturan mengenai bahan letupan, dan untuk menetapkan hukuman bagi mana-mana orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.



MALAYSIA

Warta Kerajaan

SERI PADUKA BAGINDA

DITERBITKAN DENGAN KUASA

HIS MAJESTY'S GOVERNMENT GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 27
No. 8

14hb April 1983

TAMBAHAN No. 16
AKTA

Naskah bahasa kebangsaan bagi undang-undang
semakan yang berikut adalah dengan ini diterbitkan
untuk makluman umum :

The national language text of the following revised
law is hereby published for general information :

No.

Tajuk ringkas

Akta 207 ... Akta Bahan Letupan 1957.

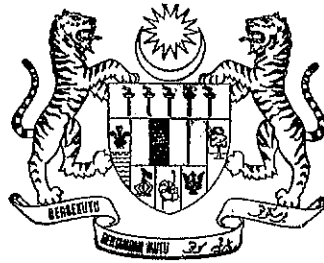
Disemak hingga 31hb Mei 1978

Tarikh ditetapkan untuk mula
berkuatkuasa 15hb November 1978

Tarikh disiarkan dalam *Warta* 26hb Oktober 1978

Menyatukan—

Ordinan P.T.M. No. 40 Tahun 1957 yang dikanunkan dalam tahun 1957 (dicetak semula dalam tahun 1973), dan Perenggan-perenggan 2, 3 (1), 4 (1), 5 (melainkan proviso kepadanya), Jadual Pertama, dan Jadual Kedua Perintah Senjata dan Bahan Letupan (Perluasan) 1977 (P.U. (A) 260/77).



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 207

AKTA BAHAN LETUPAN 1957

(Disemak—1978)

Undang-undang ini dibuat oleh Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri-negeri Malaysia untuk memberi kuasa kepada Menteri Kanan Pertahanan untuk menetapkan peraturan mengenai bahan letupan, termasuklah untuk mengawal pengeluaran, pengedaran, penyimpanan, penggunaan, pemusnahan, dan pemilikan bahan letupan, dan untuk menetapkan hukuman bagi pelanggaran peraturan tersebut.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 207

AKTA BAHAN LETUPAN 1957

(Disemak—1978)

SUSUNAN SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen

1. Tajuk ringkas.
2. Tafsiran.
3. Perluasan takrif bahan letupan kepada bahan-bahan lain boleh meletup.

BAHAGIAN II

KESALAHAN, PENALTI, PENGUATKUASAAN DAN PROSIDING

4. Kuasa melarang pengilangan, pemilikan atau pengimportan bahan letupan yang mempunyai bahaya teristimewa.
5. Perbuatan berbahaya.
6. Penalti bagi menyebabkan letupan yang mungkin boleh membahayakan nyawa atau harta.
7. Penalti bagi mencuba melakukan letupan, atau bagi membuat atau menyimpan bahan letupan dengan niat hendak membahayakan nyawa atau harta.
8. Penalti bagi membuat atau memiliki bahan letupan dalam keadaan yang menimbulkan syak.
9. Menggeledah bahan letupan dengan waran.
10. Waran geledah terhadap orang.
11. Majistret, dll. boleh memasuki dan menggeledah.
12. Kuasa menahan dan menggeledah bahan letupan di jalan.
13. Memasuki tempat di mana bahan letupan digunakan.

Seksyen

14. Mengemukakan lesen dan memberi keterangan mengenai bahan letupan.
15. Penangkapan tanpa waran.
16. Perubahatan dan percubaan.
17. Lucut hak bahan letupan.
18. Penyitaan dan penjualan vesel.
19. Hadiah kepada pemberi maklumat.
20. Liabiliti prinsipal kerana kesalahan yang dilakukan oleh ejen, dll.
21. Jika pemegang lesen hilang upaya.
22. Anggapan.

BAHAGIAN III

AM

23. Pemberitahuan kemalangan.
24. Siasatan ke atas kemalangan.
25. Menteri boleh membenarkan pembenaan magazin atau hulk.
26. Peraturan-peraturan.
27. Tidak terpakainya Akta bagi Kerajaan, dll.
28. Pemansuhan dan kecualian.

JADUAL—Pemansuhan.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 207

AKTA BAHAN LETUPAN 1957

(Disemak—1978)

Suatu Akta berhubungan dengan pengilangan, penggunaan, penjualan, penstoran, pengangkutan, pengimportan dan pengeksportan bahan letupan.

[Malaysia Barat—15hb Februari 1961;
Sabah dan Sarawak—1hb September
1977.]

P.U. 44/61.
P.U. (A)
260/77.

BAHAGIAN I

PERMULAAN

1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Bahan Letupan 1957.

Tajuk
ringkas.

2. Dalam Akta ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

Tafsiran.

“bahan letupan” ertinya serbuk letupan, nitrogliserina, dinamit, kapas letupan, serbuk peledak, fulminat merkuri atau logam-logam lain, api berwarna, dan tiap-tiap benda lain yang digunakan atau dikilang bagi maksud menghasilkan suatu efek praktikal melalui letupan atau suatu efek piroteknik dan termasuklah alat isyarat kabus, bunga api, fuis, roket, kap letupan, peletus, kertas, segala jenis amunisi, dan tiap-tiap padanan atau sediaan sesuatu bahan letupan, apa-apa benda bagi membuat sesuatu bahan letupan dan apa-apa radas, mesin, alat atau benda yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan atau disesuaikan bagi menyebabkan atau membantu menyebabkan sesuatu letupan dalam atau dengan sesuatu bahan letupan dan mana-mana bahagian sesuatu radas, mesin atau alat sedemikian;

"Ketua Pegawai Polis" termasuklah Pesuruhjaya Polis yang diberi kuasa mengawal Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan mana-mana kawasan atau Negeri;

23/67.

"Malaysia Barat" mempunyai erti yang diberikan menurut seksyen 3 Akta Tafsiran 1967, dan meliputi Wilayah Persekutuan;

"mengilang" termasuklah menyediakan mana-mana bahagian komponen bahan letupan, mencampur atau dengan cara lain mengolah bahan itu, memecah atau merombak sesuatu bahan letupan, atau menjadikan sesuatu bahan letupan yang rosak sesuai digunakan atau memproses apa-apa bahan atau benda dengan tujuan menyebabkan letupan atau penyepaian, dan proses membuat semula, mengubah atau membaiki sesuatu bahan letupan;

"pegawai kanan polis" ertinya pegawai polis yang berpangkat daripada dan termasuk Ketua Polis Negara ke bawah hingga dan termasuk Penolong Penguasa;

41/67.

"Pegawai Penjaga Daerah Polis" dan "pegawai polis" hendaklah mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Polis 1967.

Perluasan
takrif
bahan
letupan
kepada
bahan-
bahan
lain
boleh
meletup.

3. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui pemberitahuan dalam *Warta*, mengisytiharkan sesuatu bahan sebagai merbahaya sama ada oleh kerana sifat letupannya atau sesuatu proses berkaitan dengan pengilangannya yang menjadikannya boleh meletup, dan bahan tersebut hendaklah disifatkan sebagai suatu bahan letupan bagi maksud Akta ini, tertakluk kepada apa-apa kecualian, batasan dan sekatan sebagaimana dinyatakan dalam pemberitahuan itu, dan Akta ini hendaklah kemudiannya diperluaskan kepada bahan itu dengan cara yang sama seolah-olah ianya dimasukkan dalam takrif perkataan "bahan letupan".

BAHAN LETUPAN

7

BAHAGIAN II

KESALAHAN, PENALTI, PENGUATKUASAAN
DAN PROSIDING

4. (1) Walau apa pun diperuntukkan dalam Akta ini, Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui pemberitahuan dalam *Warta*—

Kuasa melarang pengilangan, pemilikan atau pengimportan bahan letupan yang mempunyai bahaya teristimewa.

(a) melarang sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada syarat-syarat pengilangan, pemilikan atau pengimportan sesuatu bahan letupan yang digunakan untuk mendatangkan bahaya atau kegusaran kepada awam atau yang mempunyai sifat yang amat merbahaya yang pada pendapat Menteri adalah bermanfaat bagi keselamatan awam untuk mengeluarkan pemberitahuan itu; dan

(b) membatalkan atau mengubah apa-apa pemberitahuan yang dibuat di bawah seksyen ini.

(2) Seseorang yang mengilang, memilik atau mengimport apa-apa bahan letupan melanggar dengan sesuatu pemberitahuan yang dikeluarkan di bawah seksyen ini apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama lima tahun atau denda sebanyak sepuluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

(3) Jika mana-mana kereta, vesel atau pesawat udara digunakan bagi pengimportan sesuatu bahan letupan dengan melanggar sesuatu pemberitahuan di bawah seksyen ini atau bagi penerimaan atau penstoran sesuatu bahan letupan yang diimport dengan melanggar sesuatu pemberitahuan sedemikian—

(a) pemunya, nakhoda atau kaptennya apabila disabitkan boleh dikenakan denda sebanyak sepuluh ribu ringgit, melainkan jika dibuktikan dengan memuaskan hati Mahkamah bahawa pemunya, nakhoda atau kapten tersebut tidak terlibat dalam menempatkan bahan letupan itu di dalam kereta, vesel atau pesawat udara itu dan kesalahan yang menjadi soal telah dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau di biarkannya;

(b) kereta, vesel atau pesawat udara itu boleh ditahan dengan perintah mahkamah hingga diberi sekuriti dengan sekian jumlah wang sebagaimana diperintahkan oleh mahkamah, tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit.

(4) Terdapatnya apa-apa bahan letupan yang tertakluk kepada sesuatu larangan di bawah seksyen ini di dalam atau di atas mana-mana kereta, vesel atau pesawat udara adalah menjadi keterangan *prima facie* bahawa kereta, vesel atau pesawat udara itu telah digunakan bagi pengimportan bahan letupan itu berlawanan dengan Akta ini atau bagi penerimaan atau penstoran bahan letupan yang diimport berlawanan dengan Akta ini.

(5) Bagi maksud seksyen ini ungkapan "nakhoda" termasuklah tiap-tiap orang, kecuali malim, yang menguasai atau menjaga sesuatu vesel.

Perbuatan
berbahaya.

5. Seseorang yang didapati dengan bersengaja atau dengan cuai melakukan sesuatu perbuatan yang berkemungkinan menyebabkan letupan atau kebakaran di dalam atau di sekitar mana-mana kilang, magazin, hulk, kereta, vesel, pesawat udara, rumah stor, atau kedai atau premis-premis lain yang mengandungi bahan letupan apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama lima tahun atau denda sebanyak sepuluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

Penalti
bagi
menyebab-
kan letupan
yang
mungkin
boleh
membahaya-
kan nyawa
atau
harta.

6. Seseorang yang dengan menyalahi undang-undang dan dengan berniat jahat menyebabkan dengan menggunakan apa-apa bahan letupan suatu letupan dari jenis yang mungkin boleh membahayakan nyawa atau menyebabkan kerosakan teruk pada harta, sama ada apa-apa kecederaan pada orang atau kerosakan pada harta telah sebenarnya disebabkan atau tidak apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tujuh tahun atau denda sebanyak sepuluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

7. Seseorang yang dengan menyalahi undang-undang dan dengan berniat jahat—

- (a) melakukan sesuatu perbuatan dengan niat hendak menyebabkan dengan menggunakan apa-apa bahan letupan, atau berkomplot hendak menyebabkan dengan menggunakan apa-apa bahan letupan, suatu letupan dari jenis yang mungkin boleh membahayakan nyawa atau menyebabkan kerosakan teruk pada harta; atau
- (b) membuat atau mempunyai dalam milik atau di bawah jagaannya apa-apa bahan letupan dengan niat menggunakannya untuk membahayakan nyawa, atau menyebabkan kerosakan teruk pada harta atau untuk membolehkan seseorang lain menggunakannya untuk membahayakan nyawa atau menyebabkan kerosakan teruk pada harta,

Penalti bagi mencuba melakukan letupan, atau bagi membuat atau menyimpan bahan letupan dengan niat hendak membahayakan nyawa atau harta.

sama ada suatu letupan telah berlaku atau tidak dan sama ada kecederaan pada orang atau kerosakan pada harta telah sebenarnya disebabkan atau tidak apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tujuh tahun atau denda sebanyak sepuluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

8. Seseorang yang membuat atau dengan disedarinya mempunyai dalam milik atau di bawah kawalannya apa-apa bahan letupan dalam mana-mana keadaan yang menimbulkan syak yang munasabah bahawa dia tidak membuat atau mempunyai dalam milik atau di bawah kawalannya bahan letupan itu untuk suatu tujuan yang sah di sisi undang-undang apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tujuh tahun atau denda sebanyak sepuluh ribu ringgit atau kedua-duanya, melainkan dia dapat menunjukkan bahawa dia membuat atau mempunyai dalam milik atau di bawah kawalannya bahan letupan itu untuk suatu tujuan yang sah di sisi undang-undang.

Penalti bagi membuat atau memiliki bahan letupan dalam keadaan yang menimbulkan syak.

Mengge-
ledah
bahan
letupan
dengan
waran.

9. (1) Majistret, pegawai kanan polis atau Pegawai Penjaga Daerah Polis, apabila berpuas hati dengan maklumat bertulis atas sumpah dan selepas apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu bahawa—

(a) mana-mana orang yang tinggal dalam had bidangkuasanya—

(i) ada dalam miliknya sesuatu bahan letupan tanpa suatu lesen bagi maksud itu atau dengan melanggar syarat-syarat atas mana sesuatu lesen bagi maksud itu dikeluarkan; atau

(ii) ada dalam miliknya sesuatu bahan letupan yang mana dia tidak boleh dibiarkan memilikinya tanpa bahaya kepada keamanan awam; atau

(b) sesuatu bahan letupan ada di dalam atau di atas mana-mana rumah, premis atau bangunan atau tempat lain atau mana-mana kereta, vesel atau pesawat udara,

boleh dengan waran memberi kuasa kepada seseorang yang dinamakan dalamnya atau kepada seseorang pegawai polis dengan apa-apa bantuan dan kekerasan sebagaimana perlu pada waktu malam atau siang—

(A) memasuki atau menaiki dan menggeledah mana-mana rumah, premis atau bangunan-bangunan atau tempat lain atau mana-mana kereta, vesel atau pesawat udara yang dinyatakan dalam waran itu serta menggeledah semua orang yang berada di dalam atau di atasnya;

(B) mensita dan menahan apa-apa bahan letupan yang dijumpai berikutan dengan penggeledahan itu; dan

(C) menangkap mana-mana orang yang berada di dalam atau di atas rumah, premis atau bangunan atau tempat lain atau kereta, vesel atau pesawat udara yang pegawai itu mempunyai alasan-alasan munasabah mensyaki sedang hendak melakukan atau sedang melakukan atau telah melakukan sesuatu kesalahan terhadap Akta ini.

(2) Sesiapa jua, apabila sesuatu penggeledahan sedang dijalankan di bawah seksyen ini, ada sesuatu bahan letupan dalam milik atau di bawah jagaannya atau mengetahui di mana sesuatu bahan letupan itu disembunyikan, enggan mengemukakan atau menunjukkan bahan letupan tersebut kepada orang yang membuat penggeledahan itu, atau dengan bersengaja menyembunyikannya apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tujuh tahun atau denda sebanyak sepuluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

10. Majistret, pegawai kanan polis atau Pegawai Penjaga Daerah Polis, apabila puas hati dengan maklumat atas sumpah dan selepas apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu bahawa ada alasan baik untuk mempercayai yang sesuatu bahan letupan mungkin akan didapati pada mana-mana orang, boleh dengan waran di bawah tandatangannya memerintahkan mana-mana pegawai polis menangkap dan menggeledah orang itu, atau boleh dengan waran di bawah tandatangannya memerintahkan mana-mana orang yang dinamakan di dalamnya menangkap orang itu dan membawanya dengan serta-merta ke hadapan seseorang Majistret, pegawai kanan polis atau Pegawai Penjaga Daerah Polis, yang hendaklah kemudiannya menyebabkan orang sedemikian itu digeledah di hadapannya dan jika dijumpai apa-apa bahan letupan pada diri orang itu dia hendaklah dibawa ke hadapan seorang Majistret supaya dibicarakan menurut undang-undang.

Waran
geledah
terhadap
orang.

11. (1) Majistret, pegawai kanan polis atau Pegawai Penjaga Daerah Polis boleh melakukan sendiri apa-apa yang dia boleh, di bawah seksyen 9 dan 10, memberi kuasa untuk dilakukan oleh seseorang pegawai polis bila-bila masa Majistret atau pegawai kanan polis atau Pegawai Penjaga Daerah Polis itu kompeten mengeluarkan sesuatu waran di bawah seksyen tersebut masing-masing dan juga dalam mana-mana keadaan yang berikut, iaitu—

Majistret,
dll. boleh
memasuki
dan
menge-
ledah.

- (a) jika dia sendiri mengetahui tentang fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang memuaskan hatinya bahawa ada alasan-alasan yang cukup bagi sesuatu penggeledahan di bawah seksyen tersebut masing-masing, atau

(b) jika dia menerima maklumat yang dikehendaki itu secara lisan dan sama ada atas sumpah atau tidak dalam mana-mana keadaan yang pada pendapatnya maksud pengeledahan itu akan terkeciwa oleh kelambatan yang berlaku untuk menurunkan maklumat itu secara bertulis: dengan syarat bahawa dalam hal yang kemudian ini nama dan alamat orang yang memberi maklumat itu diketahui atau dipastikan oleh Majistret atau pegawai kanan polis atau Pegawai Penjaga Daerah Polis itu, sebelum dia bertindak atas maklumat tersebut.

(2) Sesiapa jua dalam memberi maklumat lisan itu membuat suatu pernyataan yang diketahui atau dipercayainya sebagai palsu atau tidak mempercayainya sebagai benar apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama dua belas bulan atau denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit atau kedua-duanya.

Kuasa menahan dan mengeledah bahan letupan di jalan.

12. Adalah sah di sisi undang-undang bagi mana-mana pegawai polis menahan dan mengeledah akan bahan letupan mana-mana orang yang dijumpainya pada bila-bila masa waktu siang atau malam, di mana-mana jalan atau tempat awam lain, yang berkelakuan dengan cara menimbulkan syak atau yang pegawai polis itu mempunyai alasan munasabah untuk mensyaki mempunyai bahan letupan di dalam miliknya.

Memasuki tempat di mana bahan letupan digunakan.

13. Mana-mana pegawai polis boleh masuk dan berada atas mana-mana kawasan tanah atau premis selain daripada rumah kediaman pada bila-bila masa dan untuk sekian lama yang semunasabahnya perlu bagi membolehkannya memastikan sama ada orang yang membawa atau menggunakan sesuatu bahan letupan atas kawasan tanah atau premis itu mempunyai lesen bagi maksud itu.

Menge-mukakan lesen dan memberi keterangan mengenai bahan letupan.

14. (1) Mana-mana pegawai kanan polis atau mana-mana Pegawai Penjaga Daerah Polis boleh, atas sebab-sebab yang hendaklah dicatatkan terlebih dahulu olehnya, memberi kuasa dengan menamakan secara bertulis mana-mana pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada kopral menghendaki seseorang atau orang-orang yang tinggal di mana-mana kawasan dalam

bidang kuasanya mengemukakan lesen atau lesen-lesannya atau lesen atau lesen-lesen mereka dan mengemukakan atau memberi keterangan mengenai bahan-bahan letupan yang diperihalkan di dalamnya.

(2) Mana-mana orang yang tidak dapat memberi keterangan dengan memuaskan kepada seseorang pegawai yang diberi kuasa oleh atau di bawah seksyen ini mengenai apa-apa bahan letupan yang diperihalkan dalam sesuatu lesen yang dikeluarkan kepadanya semasa tempoh yang lesen itu berkuatkuasa atau setelah tamat tempoh, penggantungan atau pembatalannya apabila disabitkan boleh dikenakan denda sebanyak lima ratus ringgit.

(3) Apa-apa bahan letupan yang dikemukakan kepada atau dijumpai oleh seseorang pegawai polis di mana-mana Negeri di bawah seksyen ini boleh ditahan oleh pihak polis selama sesuatu tempoh tidak lebih daripada satu bulan, jika Ketua Pegawai Polis mengarahkan sedemikian atas sebab-sebab keselamatan awam yang hendaklah dicatatkan dengan sewajarnya oleh Ketua Pegawai Polis itu:

Dengan syarat bahawa tiada apa-apa bahan letupan boleh ditahan di bawah seksyen ini berlawanan dengan perintah Menteri.

(4) Apa-apa kuasa yang seseorang pegawai kanan polis atau Pegawai Penjaga Daerah Polis diberi kuasa oleh seksyen ini untuk membenarkan supaya dijalankan oleh seseorang pegawai polis berpangkat tidak rendah daripada kopral boleh dijalankan sendiri oleh seseorang pegawai kanan polis atau oleh seseorang Pegawai Penjaga Daerah Polis.

15. (1) Mana-mana orang yang didapati melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya yang akan menyebabkan atau boleh menyebabkan letupan atau kebakaran di dalam atau di sekitar sesuatu tempat di mana bahan letupan di kilang atau di stor, atau di dalam atau di sekitar mana-mana keretapi, pelabuhan atau lapangan terbang, atau mana-mana kereta, vesel atau pesawat udara, boleh ditangkap tanpa waran oleh—

(a) seseorang pegawai polis;

Penang-
kapan
tanpa
waran.
[Ubah.
P.U. (A)
260/77.]

- (b) penghuni tempat itu, atau ejen atau pengkhidmat, atau orang lain yang diberi kuasa oleh, penghuni itu; atau
- (c) seseorang ejen atau pengkhidmat, atau orang lain yang diberi kuasa oleh—
 - (i) Pengurus Besar Keretapi Tanah Melayu atau Keretapi Sabah;
 - (ii) Pengarah Penerbangan Awam; atau
 - (iii) Pengarah Jabatan Laut,

dan boleh ditahan dalam jagaan.

(2) Jika mana-mana orang ditangkap oleh seseorang yang bukannya pegawai polis, orang itu hendaklah dengan serta-merta dibawa ke balai polis yang terdekat atau diserahkan kepada seorang pegawai polis.

(3) Mana-mana pegawai polis boleh menangkap tanpa waran dan menahan dalam jagaan mana-mana orang yang dijumpai membawa atau memindahkan sesuatu bahan letupan dengan apa-apa cara atau dalam mana-mana keadaan yang boleh memberikan alasan-alasan munasabah untuk mensyaki bahawa bahan letupan itu mungkin akan digunakan bagi sesuatu maksud merbahaya kepada keamanan awam yang menyalahi undang-undang.

(4) Tiap-tiap orang yang ditangkap menurut sesuatu kuasa yang diberi oleh seksyen ini hendaklah, bersesama dengan apa-apa bahan letupan atau mana-mana benda lain yang dengannya sesuatu kesalahan telah dilakukan atau telah dicuba hendak dilakukan, dibawa ke balai polis dan dihadapkan dengan seberapa segera yang boleh ke hadapan Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Majistret supaya dibicarakan menurut undang-undang.

Persuba-
hatan dan
percubaan.

16. Sesiapa jua bersubahat melakukan sesuatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, atau cuba melakukan sesuatu kesalahan sedemikian, dan dalam percubaan tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan terhadap perlaksanaan kesalahan itu, boleh dikenakan penalti yang sama seolah-olah dia telah melakukan kesalahan itu.

17. Apabila seseorang disabitkan dengan sesuatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta ini atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, mahkamah di hadapan mana dia disabitkan boleh mengarahkan supaya bahan letupan, atau perawis bahan letupan itu, atau sesuatu bahan (jika ada) yang mengenainya kesalahan itu telah dilakukan, atau mana-mana bahagian bahan letupan, perawis atau bahan itu, hendaklah dilucut hakkan bersesama dengan bekas yang mengandungi bahan letupan, perawis atau bahan itu.

Lucut hak
bahan
letupan.

18. Jika pemunya sesuatu kereta, pemunya atau nakhoda sesuatu vesel atau kapten sesuatu pesawat udara disabitkan dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini dan diperintahkan membayar denda berhubungan dengan kereta, vesel atau pesawat udara itu, mahkamah boleh, sebagai tambahan kepada apa-apa kuasa yang ada padanya bagi maksud memaksa pembayaran denda itu, mengarahkan supaya kereta, vesel, atau pesawat udara itu ditahan sehingga denda itu dibayar dan jika denda itu tidak dibayar dalam masa yang diarahkan mahkamah boleh memerintahkan supaya denda itu dilevi dengan penjualan kereta, vesel atau pesawat udara itu atau dengan apa-apa cara lain sebagaimana diarahkan oleh mahkamah.

Penyitaan
dan pen-
jualan
vesel.

19. Berkenaan dengan sesuatu sabitan di bawah mana-mana seksyen Akta ini, atau kerana memungkirinya mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, yang melibatkan denda, adalah sah di sisi undang-undang bagi mahkamah yang mengenakan denda itu mengarahkan atas permohonan pihak pendakwa supaya mana-mana bahagian daripada denda itu, tidak lebih daripada setengah, hendaklah dibayar kepada mana-mana orang yang telah, atau dibahagi-bahagikan mengikut apa-apa kadar sebagaimana diperintahkan oleh mahkamah di antara orang-orang yang telah, memberi maklumat itu kepada polis hingga pesalah atau pesalah-pesalah itu disabitkan.

Hadiah
kepada
pemberi
maklumat.

Liabiliti
prinsipal
kerana
kesalahan
yang
dilakukan
oleh ejen,
dll.

20. (1) Apabila di bawah Akta ini seseorang yang disebut dalam sesuatu lesen yang dikeluarkan di bawahnya diisytiharkan boleh dikenakan apa-apa hukuman, penalti atau lucut hak kerana sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya—

(a) dia boleh dikenakan hukuman, penalti atau lucut hak yang sama bagi tiap-tiap perbuatan yang serupa yang dilakukan oleh ejen atau pengkhidmat yang diambil kerja olehnya di dalam atau di sekitar mana-mana premis yang diberi lesen di bawah Akta ini; dan

(b) tiap-tiap ejen atau pengkhidmat yang diambil kerja olehnya boleh juga dikenakan setiap hukuman, penalti atau lucut hak yang ditetapkan bagi kesalahan-kesalahan terhadap Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya dengan sepenuh dan berkesannya seolah-olah ejen atau pengkhidmat itu ialah orang yang telah disebutkan dalam lesen itu.

(2) Tiap-tiap orang yang diambil kerja di dalam atau di sekitar mana-mana premis yang diberi lesen di bawah Akta ini hendaklah disifatkan sebagai telah diambil kerja sedemikian oleh orang yang disebutkan dalam lesen itu melainkan dan sehingga dibuktikan sebaliknya.

Jika
pemegang
lesen
hilang
upaya.

21. Jika seseorang yang diberi lesen untuk mengilang, memiliki, mengguna, menjual, menstor, mengangkut, mengimport atau mengeksport bahan letupan mati atau menjadi tak solven atau bankrap atau tak sempurna akal atau dengan cara lain hilang upaya, orang yang menjalankan perniagaan pemegang lesen itu adalah tidak bertanggung kepada apa-apa penalti atau lucut hak kerana bertindak di bawah lesen itu selama suatu tempoh yang munasabah sebagaimana perlu untuk membolehkannya membuat permohonan bagi mendapatkan lesen baru, dan orang itu hendaklah disifatkan sebagai pemegang lesen itu bagi semua maksud di bawah Akta ini dan akan bertanggung dengan cara yang sama seolah-olah dia adalah pemegang asal lesen itu sehingga lesen baru diberi atau tidak diberi kepadanya.

22. (1) Tiap-tiap orang yang dibuktikan telah ada di dalam miliknya atau di bawah kawalannya apa-apa sahaja yang mengandungi sesuatu bahan letupan hendaklah disifatkan, sehingga dibuktikan sebaliknya, sebagai telah memiliki bahan letupan itu. Anggapan.

(2) Penghuni mana-mana rumah atau premis di mana sesuatu bahan letupan dijumpai hendaklah disifatkan, sehingga dibuktikan sebaliknya, sebagai pemilik bahan letupan itu bagi maksud-maksud Akta ini.

BAHAGIAN III

AM

23. Apabila berlaku di dalam atau di sekitar atau berkaitan dengan— Pemberitahuan kemalangan.

- (a) sesuatu tempat di mana bahan letupan atau apa-apa bahan boleh meletup di kilang, dimiliki atau diguna; atau
- (b) sesuatu kereta, vesel atau pesawat udara di mana bahan letupan atau bahan boleh meletup sedang dimuat atau dipunggah,

sesuatu kemalangan—

- (A) disebabkan oleh letupan atau oleh kebakaran yang mengakibatkan kehilangan jiwa atau kecederaan teruk pada orang atau kerosakan teruk pada harta; atau
- (B) dari perihai yang pada lazimnya boleh mengakibatkan kehilangan atau kecederaan atau kerosakan sedemikian,

penghuni tempat itu, orang yang menjaga kereta, nakhoda vesel atau kapten pesawat udara itu hendaklah dengan serta-merta memberitahu pegawai penjaga balai polis yang terdekat mengenai kemalangan itu.

24. (1) Seseorang Majistret yang berpendapat bahawa perlu diadakan suatu siasatan ke atas sebab-sebab sesuatu kemalangan dari perihai yang disebutkan dalam seksyen 23 boleh mengadakan siasatan sedemikian. Siasatan ke atas kemalangan.

(2) Seseorang Majistret yang mengadakan sesuatu siasatan di bawah seksyen ini hendaklah, bagi maksud menjalankan siasatan itu, mempunyai segala kuasa yang sepatut ada padanya pada mengadakan sesuatu siasatan ke atas sesuatu kesalahan di dalam bidang kuasanya.

Menteri
boleh
membenar-
kan
pembinaan
magazin
atau hulk.

25. Adalah sah di sisi undang-undang bagi Menteri, atau mana-mana orang yang diberi kuasa secara bertulis olehnya bagi maksud itu, membenarkan pembinaan apa-apa magazin, atau mengadakan apa-apa hulk, sebagaimana difikirkannya perlu, bagi penstoran bahan-bahan letupan yang dipunyai oleh Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negeri, atau bagi penstoran atau jagaan selamat bahan-bahan letupan yang dipunyai oleh orang-orang lain.

Peraturan-
peraturan.

26. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan—

- (a) bagi mengawal atau melarang, kecuali di bawah atau mengikut peruntukan-peruntukan atau syarat-syarat sesuatu lesen yang diberi di bawah Akta ini, pengilangan, pemilikan, penggunaan, penjualan, penstoran, pengangkutan, pengim-
portan atau pengeksportan bahan-bahan letu-
pan atau mana-mana kelas tertentu;
- (b) bagi menetapkan fee yang hendak dikenakan untuk sesuatu lesen dan jumlah wang lain (jika ada) yang kena dibayar oleh pemohon bagi belanja mendapatkan lesen;
- (c) bagi mengawal cara bagaimana permohonan untuk mendapatkan lesen hendak dibuat dan perkara-perkara yang hendak dinyatakan dalam permohonan itu;
- (d) bagi mengawal syarat-syarat dan sekatan-sekatan ke atas mana dan tertakluk kepada mana lesen-lesen boleh diberi, alasan-alasan atas mana lesen-lesen boleh digantung atau dibatalkan dan tempoh bagi sesuatu lesen akan terus berkuatkuasa;
- (e) bagi mengecualikan, sama ada dengan mutlak-nya atau tertakluk kepada syarat-syarat, mana-mana bahan letupan atau kelas bahan letupan tertentu daripada kuatkuasa peraturan-peratu-
ran itu;
- (f) bagi memberi kuasa kepada mana-mana pega-
wai, sama ada dengan nama atau jawatan—
 - (i) untuk memasuki, memeriksa dan meneliti mana-mana tempat, kereta, vesel atau pesawat udara di mana sesuatu bahan letupan sedang dikilang, dimiliki, diguna,

dijual, distor, diangkut, diimport atau dieksport di bawah sesuatu lesen yang diberi di bawah Akta ini atau yang dia mempunyai sebab bagi mempercayai bahawa sesuatu bahan letupan telah distor, diangkut, diimport atau dieksport dengan melanggar Akta ini atau dengan mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya;

- (ii) untuk menggeledah bahan letupan di situ;
 - (iii) untuk mengambil sampel apa-apa bahan letupan yang dijumpai di situ; dan
 - (iv) untuk mensita, menahan, memindah, dan, jika perlu, memusnahkan apa-apa bahan letupan yang dijumpai di situ;
- (g) bagi menetapkan dan mengawal ujian-ujian yang boleh atau hendak dikenakan kepada pelbagai kelas atau sesuatu kelas tertentu bahan letupan sebelum sesuatu lesen diberi bagi mengilang, memilik, mengguna, menjual, menstor, mengangkut, mengimport atau mengeksport bahan-bahan letupan itu;
- (h) bagi menetapkan fee yang hendak dikenakan berkenaan dengan apa-apa perkara yang mana peruntukan dibuat di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya dan untuk mengarahkan oleh siapa fee itu akan dibayar;
- (i) bagi mengenakan penalti ke atas semua orang yang mengilang, memilik, mengguna, menjual, menstor, mengangkut, mengimport atau mengeksport bahan letupan melanggar dengan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, atau melanggar mana-mana peraturan lain yang dibuat di bawah Akta ini:

[Ubah.
P.U. (A)
260/77.]

Dengan syarat bahawa penalti maksimum yang boleh dikenakan oleh sesuatu peraturan sedemikian hendaklah tidak lebih daripada—

- (i) berkenaan dengan seseorang yang mengilang, mengimport atau mengeksport sesuatu bahan letupan, penjara selama tiga tahun atau denda sebanyak lima ribu ringgit atau kedua-duanya;

- (ii) berkenaän dengan seseorang yang memiliki, mengguna, menstor atau mengangkut sesuatu bahan letupan, penjara selama dua tahun atau denda sebanyak dua ribu ringgit atau kedua-duanya;
- (iii) berkenaän dengan seseorang yang menjual bahan letupan, penjara selama satu tahun atau denda sebanyak satu ribu ringgit atau kedua-duanya; dan
- (iv) berkenaän dengan apa-apa hal lain, denda sebanyak lima ratus ringgit;

[Ditambah
P.U. (A)
260/77.]

- (j) secara am mengadakan peruntukan bagi menjalankan peruntukan-peruntukan Akta ini.

Tidak
terpakainya
Akta bagi
Kerajaan,
dll.

27. (1) Akta ini tidak terpakai bagi pengilangan, pemi-
likan, penggunaan, penjualan, penstoran, pengangkutan,
pengimportan atau pengeksportan apa-apa bahan
letupan—

(a) atas perintah Kerajaan Malaysia atau Kerajaan
mana-mana Negeri; atau

[Ubah,
P.U. (A)
260/77.]

(b) oleh mana-mana orang yang diambil kerja oleh
Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana
Negeri pada melaksanakan Akta ini, atau
mana-mana pegawai polis atau mana-mana
anggota angkatan tentera atau angkatan suka-
rela yang ditubuhkan di bawah sesuatu undang-
undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia,
atau mana-mana angkatan lain yang berada di
Malaysia dengan sahnya di bawah sesuatu
undang-undang yang sedang berkuatkuasa ber-
hubung dengan angkatan pelawat, atau mana-
mana anggota Jabatan Penjara Malaysia Barat,
Sabah atau Sarawak, mengenai sesuatu bahan
letupan yang dikeluarkan kepadanya atau ada
dalam milik, jagaan atau kawalannya atau di
bawah tanggungannya dalam sifatnya se-
demikian:

Dengan syarat bahawa orang, pegawai atau
anggota itu bertindak mengikut tugasnya.

(2) Akta ini, kecuali seksyen 5 dan 15, tidak terpakai
bagi mana-mana vesel perang, pesawat udara atau kereta
kepunyaan Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-
mana Negeri.

28. (1) Enakmen-Enakmen dan Ordinan-Ordinan yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua dalam Jadual adalah dengan ini dimansuhkan setakat yang dinyatakan dalam ruang ketiga Jadual tersebut itu. Pemansuhan dan kecualian.

(2) Walaupun Enakmen-Enakmen dan Ordinan-Ordinan tersebut dimansuhkan, mana-mana kaedah atau peraturan yang dibuat di bawah Enakmen Bahan Letupan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan berkuatkuasa sebelum sahaja 15 haribulan Februari 1961, hendaklah, setakat yang ianya tidak berlawanan dengan Akta ini, dianggap telah dibuat di bawah peruntukan-peruntukan Akta ini yang bersamaan, dan hendaklah terus berkuatkuasa sehingga ianya dibatal, dipinda atau diganti oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini dan hendaklah dipakai dan berkuatkuasa di seluruh Malaysia. N.M.B. Bab 200.

JADUAL

(Seksyen 28)

PEMANSUHAN

No.	Tajuk	Takat pemansuhan
N.M.B. Bab 49 ...	Enakmen Bahan Letupan	Kesemuanya
N.M.B. Bab 200 ...	Enakmen Bahan Letupan	Kesemuanya
Enakmen Johore No. 56	Enakmen Bahan Letupan	Kesemuanya
Enakmen Kedah No. 3 Tahun 1333	Enakmen No. 35 (Bahan Letupan)	Kesemuanya
Enakmen Kelantan No. 4 Tahun 1938	Enakmen Senjata dan Bahan Letupan 1938	Kesemuanya setakat yang berkaitan dengan bahan letupan (seperti yang ditakrifkan di dalamnya)
Enakmen Perlis No. 6 Tahun 1356	Enakmen Bahan Letupan	Kesemuanya
Terengganu No. 47 Tahun 1356	Enakmen Bahan Letupan 1356	Kesemuanya
N.S. Bab 196 ...	Ordinan Senjata dan Bahan Letupan	Kesemuanya setakat yang berkaitan dengan bahan letupan (seperti yang ditakrifkan di dalamnya)
N.S. Bab 197 ...	Ordinan Bahan Letupan	Kesemuanya
Sabah No. 17 Tahun 1956	Ordinan Senjata Api dan Bahan Letupan	Kesemuanya
Sarawak Bab 135 ...	Ordinan Senjata dan Bahan Letupan	Kesemuanya

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 207

AKTA BAHAN LETUPAN 1957

(Disemak—1978)

*Butir-butir di bawah seksyen 7 (ii) dan (iii) Akta
Penyemakan Undang-Undang 1968 (Akta 1)*

SENARAI PINDAAN

Undang-Undang yang meminda	Tajuk ringkas	Berkuatkuasa dari
P.U. 44/1961 ...	Perintah Mengesahkan Un- dang-Undang Yang Belum Berkuatkuasa (Ordinan Bahan Letupan 1957) 1961	14-2-1961
Akta 41/1967 ...	Akta Polis 1967 (tahrif "Ketua Pegawai Polis", "pegawai polis yang diwartakan"), 13 (1), 14, 15 (1), 16 (1), (4)	29-8-1967
Akta A267 ...	Akta Bahan Letupan (Pin- daan) 1974	16-8-1974
P.U. (A) 260/ 1977	Perintah Senjata dan Bahan Letupan (Perluasan) 1977	1-9-1977

SENARAI UNDANG-UNDANG ATAU BAHAGIANNYA YANG DIGANTI

No.	Tajuk
P.T.M. 40 Tahun 1957	Ordinan Bahan Letupan 1957
P.U. (A) 260 Tahun 1977	Perintah Senjata dan Bahan Letupan (Perluasan) 1977—perenggan 2, 3 (1), 4 (1), 5 (kecuali proviso kepadanya), Jadual Pertama dan Jadual Kedua